المسؤولية المدنية

الهدف: أن تميّز بين المسؤولية العقدية والتقصيرية، وتستخرج أركان المسؤولية المدنية الثلاثة من وضعية، وتحدد أثرها وهو التعويض.

الفكرة في سطرين: المسؤولية المدنية التزام شخص بتعويض الضرر الذي سبّبه لغيره. تقوم على ثلاثة أركان: خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما.

أركان المسؤولية المدنية وأثرها



عقدية: إخلال بالتزام عقدي · تقصيرية: إخلال بواجب عدم الإضرار بالغير

انتفاء ركن واحد ⇒ لا مسؤولية

الشكل 1: الخطأ يسبب الضرر عبر علاقة سببية، فيلتزم المسؤول بالتعويض.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المسؤولية العقدية:** تنشأ عن إخلال متعاقد بالتزام ناتج عن عقد صحيح.
2. **المسؤولية التقصيرية:** تنشأ عن الإخلال بالواجب القانوني العام بعدم الإضرار بالغير، دون وجود عقد؛ والمادة 124 من القانون المدني تُلزم كل من ارتكب خطأ سبّب ضرراً للغير بالتعويض.
3. **الخطأ:** انحراف عن سلوك الشخص العادي، عمداً أو إهمالاً.
4. **الضرر:** أذى يصيب الشخص، مادي (في ماله أو جسمه) أو معنوي (في شعوره أو سمعته)، ويجب أن يكون محققاً.
5. **العلاقة السببية:** أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ، وتنتفي بالسبب الأجنبي: القوة القاهرة، خطأ المضرور، خطأ الغير.
6. **صور أخرى:** مسؤولية متولي الرقابة، ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسؤولية حارس الشيء.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. مقاول تأخر في تسليم بناية متفق عليها فتضرر صاحبها. **الحل:** مسؤولية عقدية تُلزمه بالتعويض.
2. سائق يتجاوز السرعة فيصدم راجلاً. **الحل:** مسؤولية تقصيرية؛ الأركان متوفرة: خطأ (السرعة)، ضرر (الإصابة)، سببية.

3. زلزال يهدم جداراً على سيارة. **الحل:** لا مسؤولية لصاحب الجدار لأن القوة القاهرة تقطع العلاقة السببية.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين **المسؤولية المدنية** (تعويض) و**المسؤولية الجنائية** (عقوبة).
- ذكر ركنين فقط ونسيان **العلاقة السببية**.
- وصف المسؤولية بالتقصيرية رغم وجود عقد بين الطرفين.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- أركان: خطأ + ضرر + علاقة سببية.
- عقد مُخَلّ به ⇒ عقدية؛ لا عقد ⇒ تقصيرية.
- الأثر: التعويض.
- السبب الأجنبي ينفي المسؤولية.

madrasadz.com